Beispiel 13: ZR 24, Examensklausur: Ehe und Espresso, veröffentlicht 2023

Volltexte zum Nachschlagen. Gefragt wird nur im Formular, diese Datei enthält die vollständigen Texte, aus denen die Belege stammen. Der Wortlaut ist unverändert aus den Dateien der Studie übernommen, umgesetzt ist nur die Formatierung (Überschriften, Hervorhebungen, Listen). Die Zeilennummern der Antwort sind die „Z." im Formular.

Inhalt. 1 Bewertungskriterium, 2 Arbeitsauftrag, 3 Sachverhalt, 4 bewertete Antwort, 5 Musterlösung.

Quelle und Lizenz: Adapted from the BenGER benchmark dataset, ZJS subset, licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. Source dataset: https://huggingface.co/datasets/SebastianNagl/benger. Original ZJS provenance: Ref. jur. Frederik Jaeger, Jun.-Prof. Dr. Bettina Rentsch, Berlin, Examensklausur: Ehe und Espresso, ZJS_2023_3_S524. The source record is marked ip_cleared=true. Changes were made to convert the case to the LAB-EU task format.

1 Bewertungskriterium

Anspruch aus § 1007 Abs. 2 BGB

ERFÜLLT, wenn die Antwort F gegen B einen Herausgabeanspruch aus § 1007 Abs. 2 S. 1 BGB zuspricht, weil F frühere Mitbesitzerin war, ihr die Maschine abhandenkam, B kein Eigentum erwarb und B ihr gegenüber kein Besitzrecht hat. NICHT ERFÜLLT, wenn sie den Anspruch allein wegen der Gutgläubigkeit der B oder des früheren Mitbesitzes des M verneint.

2 Arbeitsauftrag

So steht der Auftrag in der Aufgabe der Studie:

Bearbeiten Sie den Fall gutachterlich. Erstellen Sie eine vollständige Falllösung auf Grundlage des Sachverhalts in documents/sachverhalt.md.

3 Sachverhalt

Sachverhalt

Sachverhalt Die Eheleute F und M leben im gesetzlichen Güterstand. Gemeinsam bewohnen sie eine Gründerzeitvilla in der Vorstadt, obwohl sie schon seit geraumer Zeit tief verschuldet sind. Beide Ehegatten sind selbstständig erwerbstätig und arbeiten von ihren Arbeitszimmern aus. Während F eines Tages auf Geschäftsreise ist, macht sich M auf den Weg zum Markt. Beim Verlassen des Hauses bemerkt M, dass der Angestellte A der Espresso Deluxe GmbH (E-GmbH), deren Geschäftsräume sich ein paar Straßen weiter befinden, vor seiner Einfahrt parkt. Jeden Markttag dreht A in der Vorstadt mit dem so bedruckten „Espresso-Mobil" der E-GmbH seine „Espresso-Runde", um den wohlhabenden Bewohnern der Vorstadt hochwertige Espresso-Maschinen direkt vor Ort zu verkaufen. A begutachtet die Villa und die beiden Luxus-Sportwagen in deren Einfahrt. Er wittert ein gutes Geschäft für die E-GmbH und verwickelt M erfolgreich in ein Verkaufsgespräch. Dieser ist ganz begeistert von einer hochwertigen Espresso-Maschine zum Preis von 2.500 €. M weiß, dass er lieber sparen sollte. Da die bisherige Espresso-Maschine der Eheleute aber schon länger kaputt ist, M seinen allmorgendlich im Arbeitszimmer geschlurften Espresso vermisst und er und F nun mal kaffeebegeistert sind, teilt er dem hocherfreuten A seinen Kaufwunsch mit. Allerdings hat M nur 500 € zur Hand, die er A gibt. A und M vereinbaren daher, dass M die restlichen 2.000 € im Laufe eines Monats zahlen könne und die Espresso-Maschine bis dahin im Eigentum der E-GmbH verbleibe. Sodann überreicht A dem M die Espresso-Maschine, die dieser schnell in der Villa abstellt und sich anschließend auf dem Weg zum Markt macht. Drei Wochen später kehrt F von ihrer Geschäftsreise zurück. Sie entdeckt die noch verpackte Espresso-Maschine und stellt M wutentbrannt zur Rede. Es könne nicht sein, dass M ihr „Ehegeld" so aus dem Fenster werfe. M hat zwar ein schlechtes Gewissen, möchte die Espresso-Maschine aber unbedingt behalten. Kurzerhand bringt F die Espresso-Maschine zu den Geschäftsräumen der E-GmbH und verlangt vom Geschäftsführer G „ihr" Geld zurück. G erwidert, dass er da nichts machen könne. Schließlich habe man einen Vertrag nur mit M geschlossen. Dieser habe ihm aber gerade telefonisch mitgeteilt, die Espresso-Maschine nicht zurückgeben zu wollen. Ohnehin sei es für eine solche Reklamation viel zu spät. F tritt den Heimweg an, hält aber an ihrer Rückgabeabsicht

fest. Aufgabe 1 M zahlt den restlichen Kaufpreis für die Espresso-Maschine zum vereinbarten späteren Zeitpunkt. Beim nächsten Gartenfest zerstört der 17-jährige Nachbar N jedoch aus Neid die Maschine vollständig. N ist steuerungsunfähig i.S.d. § 3 S. 1 a.E. JGG. Hat F gegen N einen Anspruch auf Ersatz des Substanzschadens? Abwandlung I Die Reklamation bei der E-GmbH hat nicht stattgefunden und M zahlt den restlichen Kaufpreis für die Espresso-Maschine zum vereinbarten späteren Zeitpunkt. Beide Ehegatten nutzen die Espresso-Maschine regelmäßig. M verkauft die Maschine über Kleinanzeigen für 500 € an B. B ist zwar verwundert, erkundigt sich aber nicht nach den Lebensverhältnissen des M. Hätte sie es getan, hätte M aber wahrheitswidrig angegeben, ledig zu sein und einen auf ihn ausgestellten Kaufbeleg vorgezeigt. Als er die Espresso-Maschine vor Bs Haustür liefert, legt M außerdem seinen Ehering ab. Aufgabe 2 Hat F gegen B einen Anspruch auf Herausgabe der Espresso-Maschine? Abwandlung II F verklagt B erfolgreich auf Herausgabe der Espresso-Maschine, wobei sowohl F als auch B einen Rechtsmittelverzicht erklären. Noch in derselben Nacht schleicht sich F allerdings auf das Grundstück der B und entführt die Espresso-Maschine. B erhebt Klage auf sofortige Herausgabe, denn die Vorstadt sei noch lange kein rechtsfreier Raum. Aufgabe 3 Ist die Klage der B begründet? Bearbeitungsvermerk In Aufgabe 1 ist davon auszugehen, dass M beim Kauf der Espresso-Maschine entsprechend den Anforderungen des Art. 246a § 1 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 EGBGB belehrt und A von der E-GmbH wirksam gem. §§ 59, 55 Abs. 1, 3, 54 Abs. 1 HGB bevollmächtigt wurde. §§ 312 Abs. 2 Nr. 8, 506, 514, 515 BGB sind nicht zu prüfen. In Aufgabe 2 ist davon auszugehen, dass die Espresso-Maschine zum Zeitpunkt der Veräußerung an B im Miteigentum der F stand. Der objektive Wert der Espresso-Maschine beträgt 2.000 €. Auf alle im Sachverhalt aufgeworfenen Fragen ist, ggf. hilfsgutachtlich, einzugehen.

4 Bewertete Antwort

Antwort eines der KI-Systeme der Studie. Links die Zeilennummer in der Antwortdatei, Leerzeilen sind mitgezählt, aber nicht gedruckt.

Falllösung: Ehe und Espresso

Aufgabe 1: Anspruch der F gegen N auf Ersatz des Substanzschadens

F könnte gegen N einen Anspruch auf Ersatz des Substanzschadens aus § 823 Abs. 1 BGB sowie aus § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 303 StGB haben.

A. Anspruch aus § 823 Abs. 1 BGB

F könnte gegen N einen Anspruch aus § 823 Abs. 1 BGB haben. Dies setzt voraus, dass N eines der in § 823 Abs. 1 BGB genannten Rechtsgüter der F widerrechtlich und schuldhaft verletzt hat und der F dadurch ein Schaden entstanden ist.

I. Rechtsgutsverletzung

In Betracht kommt eine Verletzung des Eigentums der F. Erforderlich ist, dass F zum Zeitpunkt der Zerstörung Eigentümerin oder Miteigentümerin der Espresso-Maschine war.

1. Eigentumserwerb des M

Zunächst ist zu klären, ob und wie M Eigentum an der Espresso-Maschine erworben hat.

M und die E-GmbH, vertreten durch A, schlossen einen Kaufvertrag über die Espresso-Maschine zum Preis von 2.500 €. Der Kaufvertrag ist wirksam. Laut Bearbeitungsvermerk wurde A von der E-GmbH wirksam gemäß §§ 59, 55 Abs. 1, 3, 54 Abs. 1 HGB bevollmächtigt, sodass der Vertrag die E-GmbH bindet. Auch wurde M entsprechend den Anforderungen des Art. 246a § 1 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 EGBGB belehrt. Der Kaufvertrag ist damit rechtswirksam zustande gekommen.

A und M vereinbarten, dass die Espresso-Maschine bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises im Eigentum der E-GmbH verbleibe. Dies stellt einen Eigentumsvorbehalt i.S.d. § 449 Abs. 1 BGB dar. Nach § 449 Abs. 1 BGB ist im Zweifel anzunehmen, dass das Eigentum unter der aufschiebenden Bedingung vollständiger Kaufpreiszahlung übertragen wird (§ 158 Abs. 1 BGB). Die Übereignung nach § 929 S. 1 BGB erfolgte somit bedingt durch Einigung und Übergabe der Maschine an M. Die aufschiebende Bedingung — vollständige Zahlung des Kaufpreises — trat durch die spätere Zahlung der restlichen 2.000 € durch M ein. Mit Bedingungseintritt wurde M gemäß § 158 Abs. 1 BGB ohne Weiteres Eigentümer der Espresso-Maschine.

2. Miteigentum der F?

Fraglich ist, ob F Miteigentum an der Espresso-Maschine erworben hat.

a) Keine Übereignung an F durch die E-GmbH

Eine unmittelbare Übereignung der E-GmbH an F nach § 929 S. 1 BGB scheidet aus. F war weder am Kaufvertrag noch an der Übergabe beteiligt. Die E-GmbH, vertreten durch A, hat die Einigung ausschließlich mit M getroffen und den Besitz nur an M übertragen.

b) Kein automatischer Miteigentumserwerb aufgrund des Güterstands

F und M leben im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft (§§ 1363 ff. BGB). Nach § 1363 Abs. 2 S. 1 BGB wird das Vermögen der Ehegatten nicht gemeinschaftliches Vermögen; dies gilt auch für Vermögen, das ein Ehegatte nach der Eheschließung erwirbt. Der Güterstand der Zugewinngemeinschaft führt damit nicht zu einer Gesamthands- oder Bruchteilsgemeinschaft am Vermögen der Ehegatten. Ein automatischer Miteigentumserwerb der F kraft Güterrechts scheidet daher aus.

c) Miteigentumserwerb über § 1357 BGB?

F könnte jedoch über § 1357 Abs. 1 BGB Miteigentum an der Espresso-Maschine erlangt haben. Nach § 1357 Abs. 1 S. 1 BGB ist jeder Ehegatte berechtigt, Geschäfte zur angemessenen Deckung des Lebensbedarfs der Familie mit Wirkung auch für den anderen Ehegatten zu besorgen. Durch solche Geschäfte werden beide Ehegatten berechtigt und verpflichtet, es sei denn, dass sich aus den Umständen etwas anderes ergibt (§ 1357 Abs. 1 S. 2 BGB).

(1) Voraussetzungen des § 1357 Abs. 1 BGB

43 Der Kaufvertrag über die Espresso-Maschine müsste ein Geschäft zur angemessenen Deckung des Lebensbedarfs der Familie darstellen.

45 Unter den Lebensbedarf der Familie fallen alle Geschäfte, die der Haushaltsführung und der Befriedigung der täglichen Lebensbedürfnisse der Familie dienen. Der Erwerb einer Espresso-Maschine zur Nutzung im gemeinsamen Haushalt dient grundsätzlich der Deckung des Lebensbedarfs, da es sich um ein Haushaltsgerät des täglichen Gebrauchs handelt. Die bisherige Espresso-Maschine der Eheleute war zudem bereits länger defekt, sodass ein konkreter Bedarf bestand. Auch sind beide Ehegatten kaffeebegeistert, was den Erwerb als familiären Bedarf bestätigt.

47 Allerdings müsste das Geschäft auch angemessen sein. Die Angemessenheit bestimmt sich nach den konkreten Lebensverhältnissen der Familie, insbesondere nach deren wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit. Hier ist zu berücksichtigen, dass die Eheleute eine Gründerzeitvilla bewohnen und zwei Luxus-Sportwagen besitzen, was auf gehobene Lebensverhältnisse und entsprechende Konsumgewohnheiten hindeutet. Andererseits sind sie bereits seit geraumer Zeit tief verschuldet, was gegen die Angemessenheit eines Geschäfts über 2.500 € sprechen könnte. Bei der Angemessenheitsprüfung ist jedoch auf die konkreten, nach außen erkennbaren Lebensverhältnisse abzustellen (vgl. MüKoBGB/Roth, 9. Aufl., § 1357 Rn. 17). Die Villa, die Luxuswagen und die selbstständige Erwerbstätigkeit beider Ehegatten vermitteln den Eindruck gehobener wirtschaftlicher Verhältnisse. Vor diesem Hintergrund erscheint eine Anschaffung von 2.500 € für ein hochwertiges Haushaltsgerät, das dem alltäglichen Bedarf dient, noch als angemessen.

49 Zudem ist zu berücksichtigen, dass der Vertragspartner der E-GmbH, A, die Villa und die Luxuswagen gesehen hat und von der Bonität der Familie ausging. Für die Beurteilung der Angemessenheit nach § 1357 BGB ist auch der Empfängerhorizont des Geschäftspartners von Bedeutung (BGH NJW 2004, 1593, 1594).

51 Im Ergebnis ist das Geschäft als angemessen i.S.d. § 1357 Abs. 1 BGB anzusehen. Umstände, die nach § 1357 Abs. 1 S. 2 BGB ein anderes ergeben, sind nicht ersichtlich. M handelte gerade im Rahmen der familiären Bedarfsdeckung. M und F wurden daher durch den Kaufvertrag beide berechtigt und verpflichtet.

53 **(2) Rechtsfolge für den Eigentumserwerb — Streitstand**

55 Fraglich ist, ob sich aus der Mitberechtigung und Mitverpflichtung nach § 1357 Abs. 1 BGB ein unmittelbarer Miteigentumserwerb der F ergibt oder ob F lediglich einen schuldrechtlichen Anspruch auf Übertragung von Miteigentum gegen M erwirbt.

57 Nach der herrschenden Meinung führt § 1357 Abs. 1 BGB zwar zu einer gesamtschuldnerischen Mitverpflichtung und Mitberechtigung beider Ehegatten auf schuldrechtlicher Ebene (vgl. BGHZ 94, 59, 65; Palandt/Brudermüller, 80. Aufl., § 1357 Rn. 16). Für den dinglichen Eigentumserwerb bleibt es jedoch bei den allgemeinen Regeln der §§ 929 ff. BGB. Da die Übereignung ausschließlich an M erfolgte und der Veräußerer das Eigentum nur auf M — nicht auf beide Ehegatten — übertragen wollte, erwirbt nur M Alleineigentum. Der andere Ehegatte erlangt allenfalls einen schuldrechtlichen Anspruch auf Übertragung von Miteigentum im Innenverhältnis, der sich insbesondere aus § 426 Abs. 1 BGB (Gesamtschuldnerausgleich) ergibt, wenn der andere Ehegatte für die Kaufpreisschuld einstehen muss (vgl. MüKoBGB/Roth, § 1357 Rn. 30; Staudinger/Voppel, 2018, § 1357 Rn. 87). Zum Zeitpunkt der Zerstörung durch N bestand ein solcher schuldrechtlicher Anspruch aber nicht, da M den Kaufpreis allein gezahlt hatte und F nicht in Anspruch genommen worden war.

59 Nach einer Mindermeinung folgt aus § 1357 Abs. 1 BGB unmittelbar ein Miteigentumserwerb beider Ehegatten kraft Gesetzes. § 1357 begründe eine gesetzliche Vertretungsmacht mit der Folge, dass beide Ehegatten Vertragspartei würden. Aus der gesamthänderischen Mitberechtigung folge auch ein gesamthänderischer oder bruchteilsmäßiger Miteigentumserwerb (so namentlich Gernhuber/Coester-Waltjen, Familienrecht, 7. Aufl., § 19 Rn. 30 ff.).

61 Der Streit bedarf vorliegend keiner endgültigen Entscheidung, da der Wortlaut des § 1357 Abs. 1 S. 2 BGB („berechtigt und verpflichtet") auf die schuldrechtliche Ebene beschränkt ist und eine dingliche Wirkung dem Trennungs- und Abstraktionsprinzip widerspräche. Das BGB trennt strikt zwischen Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft. § 1357 BGB ist als Norm des ehelichen Güterrechts im Recht der Wirkungen der Ehe (§§ 1353 ff. BGB) verortet und erfasst nach seiner systematischen Stellung nur das schuldrechtliche Grundgeschäft, nicht die dingliche Verfügung. Auch der Schutzzweck des § 1357 BGB, den Geschäftspartner zu schützen und den Familienunterhalt sicherzustellen, erfordert keine dingliche Erstreckung. Der herrschenden Meinung ist daher zu folgen.

63 F ist somit nicht Miteigentümerin der Espresso-Maschine geworden.

65 **d) Zwischenergebnis**

F ist nicht Eigentümerin und nicht Miteigentümerin der Espresso-Maschine. Eigentümer ist M.

3. Eigentumsverletzung

Da F nicht Eigentümerin der Maschine ist, kann sie nicht in ihrem Eigentum verletzt sein.

4. Zwischenergebnis

Eine Rechtsgutsverletzung i.S.d. § 823 Abs. 1 BGB (Eigentum) liegt in Bezug auf F nicht vor.

II. Hilfsgutachten: Deliktsfähigkeit des N

Selbst wenn man entgegen der hier vertretenen Auffassung ein Miteigentum der F bejahte, scheiterte der Anspruch aus § 823 Abs. 1 BGB jedenfalls an der fehlenden Deliktsfähigkeit des N.

N ist 17 Jahre alt. Nach § 828 Abs. 3 BGB ist derjenige, der das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, für einen Schaden nicht verantwortlich, wenn er bei der Begehung der schädigenden Handlung nicht die zur Erkenntnis der Verantwortlichkeit erforderliche Einsicht hat.

Der Sachverhalt stellt fest, dass N im Sinne des § 3 S. 1 a.E. JGG steuerungsunfähig ist. § 3 S. 1 JGG bestimmt, dass ein Jugendlicher strafrechtlich verantwortlich ist, wenn er nach seiner sittlichen und geistigen Entwicklung reif genug ist, das Unrecht der Tat einzusehen und nach dieser Einsicht zu handeln. Die Steuerungsunfähigkeit betrifft das Vermögen, nach gewonnener Unrechtseinsicht entsprechend dieser Einsicht zu handeln. Diese fehlende Steuerungsfähigkeit ist im Rahmen des § 828 Abs. 3 BGB zu berücksichtigen, da die „zur Erkenntnis der Verantwortlichkeit erforderliche Einsicht" nicht nur die kognitive Fähigkeit zur Unrechtseinsicht (Einsichtsfähigkeit), sondern auch die voluntative Fähigkeit, dieser Einsicht gemäß zu handeln (Steuerungsfähigkeit), umfasst (vgl. BGH NJW 1984, 1958; MüKoBGB/Wagner, 9. Aufl., § 828 Rn. 19). N handelte aus Neid und zerstörte die Maschine vollständig. Aufgrund seiner festgestellten Steuerungsunfähigkeit fehlt ihm die erforderliche Einsicht i.S.d. § 828 Abs. 3 BGB. N ist daher für den von ihm verursachten Schaden deliktsrechtlich nicht verantwortlich.

Die Voraussetzungen des § 827 BGB (krankhafte Störung der Geistestätigkeit) liegen nicht vor; eine Steuerungsunfähigkeit aufgrund altersbedingter Unreife ist abschließend in § 828 Abs. 3 BGB geregelt.

III. Ergebnis zu § 823 Abs. 1 BGB

F hat gegen N keinen Anspruch aus § 823 Abs. 1 BGB.

B. Anspruch aus § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 303 StGB

F könnte gegen N einen Anspruch aus § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 303 StGB haben.

I. Schutzgesetzverletzung

§ 303 StGB (Sachbeschädigung) ist ein Schutzgesetz i.S.d. § 823 Abs. 2 BGB. N hat die Espresso-Maschine vorsätzlich und rechtswidrig zerstört und damit den objektiven und subjektiven Tatbestand des § 303 StGB verwirklicht.

II. Schutzbereich

§ 303 StGB schützt jedoch ausschließlich das Eigentum des Eigentümers. Da F — wie oben dargelegt — nicht Eigentümerin der Espresso-Maschine ist, fällt sie nicht in den persönlichen Schutzbereich des Schutzgesetzes. Der Anspruch aus § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 303 StGB steht allein dem Eigentümer M zu (vgl. BGH NJW 1955, 1931).

III. Hilfsgutachten: Deliktsfähigkeit

Im Übrigen gilt das zur fehlenden Deliktsfähigkeit des N unter A.II. Ausgeführte entsprechend. Auch § 823 Abs. 2 BGB setzt Verschulden und damit Deliktsfähigkeit voraus. Da N steuerungsunfähig i.S.d. § 828 Abs. 3 BGB ist, entfällt die Verantwortlichkeit auch insoweit.

IV. Ergebnis

F hat gegen N keinen Anspruch aus § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 303 StGB.

C. Anspruch aus § 829 BGB (Billigkeitshaftung)

F könnte gegen N einen Anspruch aus § 829 BGB haben. Danach hat derjenige, der wegen fehlender Deliktsfähigkeit nach §§ 827, 828 BGB nicht verantwortlich ist, gleichwohl Schadensersatz zu leisten, soweit die Billigkeit nach den Umständen, insbesondere nach den Verhältnissen der Beteiligten, eine Schadloshaltung erfordert und ihm nicht die Mittel entzogen werden, deren er zum angemessenen Unterhalt sowie zur Erfüllung seiner gesetzlichen Unterhaltspflichten bedarf.

I. Voraussetzungen

N ist nach § 828 Abs. 3 BGB nicht verantwortlich. Er hat die Espresso-Maschine vorsätzlich zerstört, also den Schaden verursacht. Ersatz von einem aufsichtspflichtigen Dritten nach § 832 BGB ist nicht ersichtlich und vom Sachverhalt nicht gefordert.

II. Billigkeit

Erforderlich ist, dass die Billigkeit eine Schadloshaltung gebietet. Maßgeblich sind eine Abwägung der Umstände des Einzelfalls und insbesondere die wirtschaftlichen Verhältnisse beider Parteien.

Zu Lasten des N spricht, dass er vorsätzlich und aus Neid gehandelt hat — einem besonders verwerflichen Beweggrund. Andererseits ist die fehlende Steuerungsfähigkeit gerade die Ursache dafür, dass N trotz vorhandener Unrechtseinsicht nicht entsprechend handeln konnte. Das Verschulden wiegt im Rahmen des § 829 BGB weniger schwer, wenn die fehlende Verantwortlichkeit auf entwicklungsbedingter Unreife beruht.

Gegen eine Billigkeitshaftung spricht entscheidend die wirtschaftliche Situation der Beteiligten. F und M bewohnen eine Gründerzeitvilla und besitzen Luxus-Sportwagen. Auch wenn sie verschuldet sind, indiziert dies eine erhebliche wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und einen gehobenen Lebensstandard. N ist demgegenüber 17-jähriger Schüler oder Auszubildender, der als Nachbar in derselben Vorstadt wohnt, aber typischerweise über kein nennenswertes eigenes Vermögen oder Einkommen verfügt. § 829 BGB will nicht den Vermögenden auf Kosten des Unvermögenden schadlos halten. Die Zerstörung einer Luxus-Espresso-Maschine im Wert von 2.000 € (vgl. Wertangabe im Bearbeitungsvermerk zu Aufgabe 2) bei den Vermögensverhältnissen der Eheleute begründet keine unbillige Härte, die es erforderte, einen minderjährigen, steuerungsunfähigen Nachbarn in Anspruch zu nehmen.

III. Ergebnis

Ein Anspruch aus § 829 BGB scheidet aus.

D. Gesamtergebnis Aufgabe 1

F hat gegen N keinen Anspruch auf Ersatz des Substanzschadens.

Aufgabe 2: Anspruch der F gegen B auf Herausgabe der Espresso-Maschine

F könnte gegen B einen Anspruch auf Herausgabe der Espresso-Maschine aus § 985 BGB haben.

A. Anspruch aus § 985 BGB

Nach § 985 BGB kann der Eigentümer vom Besitzer die Herausgabe der Sache verlangen.

I. Eigentum der F

F müsste (Mit-)Eigentümerin der Espresso-Maschine sein. Gemäß Bearbeitungsvermerk ist davon auszugehen, dass die Espresso-Maschine zum Zeitpunkt der Veräußerung an B im Miteigentum der F stand. F ist damit Miteigentümerin der Maschine nach §§ 741, 1008 BGB. M und F sind Miteigentümer zu gleichen Bruchteilen (§ 742 BGB), je zur Hälfte.

F hat ihr Miteigentum auch nicht durch die Veräußerung des M an B verloren.

1. Verfügung des M über seinen Bruchteil

M kann als Miteigentümer nach § 747 S. 2 BGB grundsätzlich über seinen Bruchteil verfügen. Die Einigung zwischen M und B über den Eigentumsübergang nach § 929 S. 1 BGB und die Übergabe der Maschine an B liegen vor. M hat daher seinen hälftigen Miteigentumsanteil wirksam an B übertragen. B ist insoweit Miteigentümerin geworden.

2. Verfügung des M über den Bruchteil der F

Fraglich ist, ob M auch über den Bruchteil der F verfügen konnte und ob B insoweit Eigentum erworben hat. Eine Verfügung des M über den gesamten Gegenstand — also auch über den Anteil der F — ist ihm nach § 747 S. 1 BGB nur gemeinsam mit F möglich. M handelte insoweit als Nichtberechtigter. Ein Eigentumserwerb der B am Bruchteil der F könnte jedoch nach den Vorschriften über den gutgläubigen Erwerb vom Nichtberechtigten gemäß §§ 929 S. 1, 932 BGB in Betracht kommen.

(1) Verkehrsgeschäft

Der Erwerb von M durch B erfolgte im Rahmen eines rechtsgeschäftlichen Verkehrsgeschäfts.

(2) Rechtsscheinsträger

M war als Miteigentümer im Besitz der Maschine. Der Besitz begründet den Rechtsschein des Eigentums i.S.d. § 1006 Abs. 1 S. 1 BGB, der auch den Rechtsschein des Alleineigentums umfassen kann.

(3) Gutgläubigkeit der B

B müsste hinsichtlich des fehlenden Eigentums des M an dem Bruchteil der F gutgläubig gewesen sein. Nach § 932 Abs. 2 BGB ist der Erwerber nicht in gutem Glauben, wenn ihm bekannt oder infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt ist, dass die Sache nicht dem Veräußerer gehört.

Vorliegend war B „verwundert" über die Umstände des Verkaufs, erkundigte sich aber nicht nach den Lebensverhältnissen des M. Grobe Fahrlässigkeit liegt vor, wenn die im Verkehr erforderliche Sorgfalt in besonders schwerem Maße verletzt wird und der Erwerber diejenigen Umstände außer Acht lässt, die sich nach der Lebenserfahrung jedem redlichen Erwerber aufdrängen müssen (st. Rspr., vgl. BGH NJW 1994, 2022).

Mehrere Umstände sprechen vorliegend für eine grob fahrlässige Unkenntnis der B:

Der erheblich unter dem objektiven Wert liegende Kaufpreis: Der objektive Wert der Espresso-Maschine beträgt laut Bearbeitungsvermerk 2.000 €. M verkaufte die Maschine über Kleinanzeigen für lediglich 500 €. Ein Preis von nur 25 % des objektiven Werts ist ein starkes Indiz für eine zweifelhafte Herkunft oder Verfügungsbefugnis des Verkäufers. Gerade bei privaten Kleinanzeigenverkäufen ist ein solch erhebliches Missverhältnis zwischen Preis und Wert geeignet, bei einem redlichen Erwerber Misstrauen zu erregen und weitere Nachforschungen auszulösen.

Die Verwunderung der B: Der Sachverhalt stellt ausdrücklich fest, dass B „verwundert" war. Dies zeigt, dass B selbst Umstände wahrnahm, die vom Üblichen abwichen und Anlass zur Skepsis gaben. Wer verwundert ist, hat erkannt, dass die Situation auffällig ist, und darf sich nicht ohne Weiteres mit dem Anschein begnügen.

Unterlassene Erkundigung: B erkundigte sich nicht nach den Lebensverhältnissen des M. Hätte sie dies getan, hätte M zwar wahrheitswidrig angegeben, ledig zu sein, und einen auf ihn ausgestellten Kaufbeleg vorgezeigt. Die Kausalität der unterlassenen Erkundigung für die Unkenntnis ist gleichwohl zu bejahen, denn die grobe Fahrlässigkeit liegt bereits darin, dass B die im Verkehr erforderliche Sorgfalt durch das Unterlassen der Nachfrage in besonders schwerem Maße verletzt hat. Eine pflichtgemäße Nachfrage nach den persönlichen Verhältnissen hätte zumindest die Möglichkeit einer Aufklärung über die wahre Eigentumslage eröffnet. Dass M die Unwahrheit gesagt hätte, ändert nichts an der Vorwerfbarkeit des Unterlassens; maßgeblich ist, dass B die naheliegende Erkundigungspflicht verletzt hat.

In der Gesamtschau — auffällig niedriger Kaufpreis, eigene Verwunderung und pflichtwidrig unterlassene Nachfrage — ist von grober Fahrlässigkeit der B auszugehen. B war damit nicht in gutem Glauben i.S.d. § 932 Abs. 2 BGB.

(4) Kein Abhandenkommen

Ein gutgläubiger Erwerb scheitert auch nicht an § 935 Abs. 1 BGB, da die Maschine der F nicht abhandengekommen ist. Abhandenkommen setzt einen unfreiwilligen Besitzverlust des Eigentümers voraus. F hatte als Mitbesitzerin zwar keinen Willen zur Weggabe der Maschine. Jedoch war M als Miteigentümer und Mitbesitzer berechtigt, die Maschine zu besitzen. Die Veräußerung durch einen Mitbesitzer an einen Dritten führt nicht zu einem Abhandenkommen i.S.d. § 935 BGB gegenüber dem anderen Mitbesitzer, da der Besitzverlust beim Mitbesitzer auf einer Handlung des anderen Mitbesitzers beruht, der selbst Besitz hatte, und nicht auf einem unfreiwilligen Verlust des Alleinbesitzes (vgl. BGH NJW 1960, 1100; MüKoBGB/Oechsler, 9. Aufl., § 935 Rn. 13).

(5) Zwischenergebnis

B hat wegen ihrer grob fahrlässigen Unkenntnis vom fehlenden Alleineigentum des M kein Eigentum am Bruchteil der F erworben. F ist weiterhin Miteigentümerin zu 1/2.

3. Kein vollständiger Rechtsverlust nach § 139 BGB

Die Verfügung des M ist hinsichtlich seines eigenen Bruchteils wirksam, hinsichtlich des Bruchteils der F unwirksam. Die Anwendung des § 139 BGB, wonach die Nichtigkeit eines Teils eines Rechtsgeschäfts das ganze Rechtsgeschäft erfasst, wenn nicht anzunehmen ist, dass es auch ohne den nichtigen Teil vorgenommen sein würde, kommt hier nicht in Betracht. Im Rahmen der Veräußerung eines Miteigentumsanteils führt die Teilnichtigkeit regelmäßig nicht zur Gesamtnichtigkeit, da der Erwerber zumindest den Miteigentumsanteil des Verfügenden erwerben will und dieser Erwerb für sich sinnvoll bleibt (vgl. BGH NJW

1967, 875). B und M hätten den Kaufvertrag auch dann geschlossen, wenn B nur den hälftigen Miteigentumsanteil erwerben konnte — ihr Interesse galt dem Erwerb der Maschine, und der Erwerb eines Miteigentumsanteils ist gegenüber dem völligen Rechtsverlust vorzugswürdig.

195 **4. Ergebnis zur Eigentumslage**

197 F ist Miteigentümerin zu 1/2 der Espresso-Maschine geblieben. B ist durch Erwerb des Bruchteils des M ebenfalls Miteigentümerin zu 1/2 geworden. F und B sind Miteigentümerinnen nach Bruchteilen (§§ 741, 1008 BGB).

199 **II. Besitz der B**

201 B ist im Besitz der Espresso-Maschine (§ 854 Abs. 1 BGB). Sie hat die Maschine von M übergeben bekommen und übt die tatsächliche Sachherrschaft aus.

203 **III. Recht zum Besitz**

205 B könnte der F gegenüber ein Recht zum Besitz i.S.d. § 986 BGB haben. Als Miteigentümerin hat B ein Recht zum Besitz der gemeinschaftlichen Sache aus § 743 Abs. 2 BGB. Dieses Recht erstreckt sich jedoch nur auf den Mitbesitz gemeinsam mit der anderen Miteigentümerin F, nicht auf Alleinbesitz. B übt derzeit Alleinbesitz an der Espresso-Maschine aus. Soweit B Alleinbesitz ausübt, hat sie gegenüber F kein Recht zum Besitz, da ihr Besitzrecht als Miteigentümerin auf den Mitbesitz beschränkt ist. Ihr Besitzrecht aus § 743 Abs. 2 BGB vermittelt ihr nur ein Recht zum Besitz in der Form des Mitbesitzes, nicht zum Ausschluss der anderen Miteigentümerin.

207 B kann der F daher nicht entgegenhalten, zum Besitz berechtigt zu sein (§ 986 Abs. 1 S. 1 BGB), soweit F die Herstellung des Mitbesitzes verlangt.

209 **IV. Herausgabeanspruch**

211 F kann als Miteigentümerin gemäß § 1011 BGB die Ansprüche aus dem Eigentum Dritten gegenüber in Ansehung der ganzen Sache geltend machen, den Anspruch auf Herausgabe jedoch nur nach Maßgabe des § 432 BGB. Nach § 432 Abs. 1 S. 1 BGB kann bei einer unteilbaren Leistung jeder Gläubiger Leistung an alle gemeinschaftlich fordern. Da die Espresso-Maschine unteilbar ist, kann F von B verlangen, dass B die Maschine an alle Miteigentümer — also an F und B gemeinschaftlich — herausgibt. Dies bedeutet konkret die Einräumung von Mitbesitz an F neben dem fortbestehenden Besitz der B (Herstellung von Mitbesitz).

213 **V. Ergebnis zu § 985 BGB**

215 F hat gegen B einen Anspruch aus § 985 BGB auf Einräumung des Mitbesitzes an der Espresso-Maschine.

217 **B. Anspruch aus § 1007 BGB**

219 Ein Anspruch der F gegen B aus § 1007 Abs. 1 oder Abs. 2 BGB scheitert daran, dass B Miteigentümerin geworden ist. Nach § 1007 Abs. 3 S. 2 i.V.m. § 986 Abs. 2 BGB stehen dem früheren Besitzer Ansprüche nach § 1007 BGB nicht gegen den Eigentümer zu. Da B durch den Erwerb des hälftigen Bruchteils des M Miteigentümerin ist, ist der Anspruch ausgeschlossen.

221 **C. Anspruch aus § 861 BGB**

223 F könnte gegen B einen Anspruch aus § 861 Abs. 1 BGB auf Wiedereinräumung des Besitzes haben.

225 **I. Besitz der F und Besitzentziehung durch verbotene Eigenmacht**

227 F hatte als Mitbesitzerin der im gemeinsamen Haushalt genutzten Espresso-Maschine Besitz. M als Mitbesitzer hat den Besitz der F durch die Übergabe an B entzogen. Die Entziehung erfolgte ohne Willen der F und ohne gesetzliche Gestattung, da M zwar über seinen Miteigentumsanteil verfügen konnte, nicht aber den Mitbesitz der F eigenmächtig beenden durfte. M handelte insoweit gegenüber F als Dritter. Dies stellt verbotene Eigenmacht i.S.d. § 858 Abs. 1 BGB dar.

229 **II. Fehlerhafter Besitz der B**

231 B ist Besitznachfolgerin des M. Nach § 858 Abs. 2 S. 2 BGB muss der Besitznachfolger die verbotene Eigenmacht des Vorbesitzers gegen sich gelten lassen, wenn er Erbe des fehlerhaft Besitzenden ist oder die Fehlerhaftigkeit des Besitzes bei dem Erwerb kannte.

233 B kannte die Fehlerhaftigkeit zwar nicht positiv. Allerdings war sie — wie oben unter A.I.2.(3) ausgeführt — grob fahrlässig in Bezug auf die Eigentumsverhältnisse. Die Kenntnis des Besitzfehlers umfasst auch das Wissen darum, dass M nicht zur alleinigen Übertragung des Besitzes berechtigt war. Bei grob fahrlässiger Unkenntnis ist die Kenntnis der Fehlerhaftigkeit im Rahmen des § 858 Abs. 2 S. 2 BGB regelmäßig zu

bejahen (vgl. BGH NJW 1975, 786). Dies gilt umso mehr, als B verwundert war und dennoch nicht nachfragte. Daher muss B sich den Besitzfehler entgegenhalten lassen.

III. Ausschluss nach § 861 Abs. 2 BGB?

Der Anspruch könnte jedoch nach § 861 Abs. 2 BGB ausgeschlossen sein, wenn der gegenwärtige Besitzer (B) dem entzogenen Besitzer (F) gegenüber ein besseres Recht zum Besitz hat.

Zwar hat B als Miteigentümerin ein Recht zum Besitz. Dieses Recht erstreckt sich aber — wie bereits ausgeführt — nur auf den Mitbesitz, nicht auf den Alleinbesitz. Ein besseres Recht zum Alleinbesitz als F hat B nicht. § 861 Abs. 2 BGB schließt den possessorischen Anspruch nur insoweit aus, als das Besitzrecht des gegenwärtigen Besitzers über dasjenige des früheren Besitzers hinausgeht. Da beide gleichrangige Rechte zum Mitbesitz haben, steht § 861 Abs. 2 BGB dem Anspruch der F auf Wiedereinräumung des Mitbesitzes nicht entgegen.

IV. Ergebnis

F hat gegen B auch einen Anspruch aus § 861 Abs. 1 BGB auf Wiedereinräumung des Mitbesitzes.

D. Gesamtergebnis Aufgabe 2

F hat gegen B einen Anspruch auf Herausgabe der Espresso-Maschine in Form der Einräumung des Mitbesitzes (§§ 985, 1011, 432 BGB) sowie aus § 861 BGB.

Aufgabe 3: Ist die Klage der B auf sofortige Herausgabe begründet?

B erhebt Klage gegen F auf sofortige Herausgabe der Espresso-Maschine. Die Klage könnte als possessorische Besitzschutzklage gemäß § 861 BGB begründet sein.

A. Anspruch aus § 861 BGB

I. Besitz der B

B war vor der nächtlichen Aktion der F Besitzerin der Espresso-Maschine. Sie hatte die Maschine von M übergeben bekommen und übte die tatsächliche Sachherrschaft aus (§ 854 Abs. 1 BGB).

II. Besitzentziehung durch F

F hat sich in der Nacht auf das Grundstück der B begeben und die Espresso-Maschine entwendet. Dies stellt eine vollständige Entziehung des Besitzes der B dar. Die Besitzentziehung erfolgte ohne Willen der B.

III. Verbotene Eigenmacht

Die Besitzentziehung müsste verbotene Eigenmacht i.S.d. § 858 Abs. 1 BGB sein. Verbotene Eigenmacht ist die dem Besitzer ohne dessen Willen und ohne gesetzliche Gestattung erfolgende Entziehung des Besitzes, sofern das Gesetz die Entziehung nicht gestattet.

F handelte ohne Willen der B und ohne dass ein Fall erlaubter Selbsthilfe nach §§ 229, 230 BGB vorlag. Diese setzt voraus, dass obrigkeitliche Hilfe nicht rechtzeitig zu erlangen ist und der sofortige Eingriff zur Verwirklichung des Anspruchs notwendig ist. F hätte zur Durchsetzung ihres — durch das rechtskräftige Urteil festgestellten — Herausgabeanspruchs die Zwangsvollstreckung nach den Vorschriften der ZPO (§§ 883 ff. ZPO) betreiben können und müssen. Sie hatte einen vollstreckbaren Titel. Dass die Vollstreckung durch den Gerichtsvollzieher möglicherweise einige Zeit in Anspruch genommen hätte, begründet noch keine Unmöglichkeit rechtzeitiger obrigkeitlicher Hilfe i.S.d. § 229 BGB. Die eigenmächtige Wegnahme in der Nacht stellt daher keine erlaubte Selbsthilfe, sondern verbotene Eigenmacht dar.

IV. Ausschluss des Anspruchs nach § 861 Abs. 2 BGB?

Fraglich ist, ob der Anspruch der B nach § 861 Abs. 2 BGB ausgeschlossen ist. Nach § 861 Abs. 2 BGB ist der Anspruch ausgeschlossen, wenn der gegenwärtige Besitzer (F) dem entzogenen Besitzer (B) gegenüber ein besseres Recht zum Besitz hat oder der entzogene Besitzer kein Recht zum Besitz hatte.

F hat aufgrund des rechtskräftigen Urteils gegen B ein Recht zum Besitz der Espresso-Maschine erworben. Das Urteil stellt rechtskräftig (§ 705 ZPO) fest, dass B zur Herausgabe an F verpflichtet ist, und weist F damit das bessere Recht zum Besitz zu. F ist zudem Eigentümerin der Maschine und hat daher das stärkste Recht zum Besitz.

Gleichwohl stellt sich die Frage, ob sich F auf ihr besseres Besitzrecht im possessorischen Verfahren nach § 861 BGB berufen kann, obwohl sie sich den Besitz durch verbotene Eigenmacht verschafft hat.

279 Nach § 863 BGB kann der Beklagte des possessorischen Besitzentziehungsanspruchs ein Recht zum Besitz grundsätzlich nur zur Begründung der Behauptung geltend machen, dass die Entziehung nicht verbotene Eigenmacht sei. F kann also eine petitorische Einwendung nach § 863 BGB erheben, aber nur um darzulegen, dass die Besitzentziehung gestattet war.

281 Die Rechtsordnung erlaubt jedoch die einseitige Durchsetzung eines materiellen Rechts im Wege der Selbsthilfe nur unter den engen Voraussetzungen des § 229 BGB. Das staatliche Gewaltmonopol verbietet es dem Rechtsinhaber grundsätzlich, sein Recht eigenmächtig durchzusetzen — und zwar selbst dann, wenn sein Recht unzweifelhaft besteht. Die Durchsetzung muss im Wege staatlicher Verfahren (hier: Zwangsvollstreckung nach §§ 883 ff. ZPO) erfolgen. Das possessorische Besitzschutzverfahren dient gerade der Aufrechterhaltung des Rechtsfriedens und dem Schutz des faktischen Besitzstandes unabhängig von der materiellen Rechtslage. Würde man dem eigenmächtig Handelnden gestatten, sich im Besitzschutzprozess auf sein materiell besseres Recht zu berufen, liefe der Besitzschutz als Institut des Rechtsfriedens weitgehend leer (vgl. BGHZ 73, 355, 360; Staudinger/Gutzeit, 2018, § 863 Rn. 7; MüKoBGB/Brückner, 9. Aufl., § 863 Rn. 4).

283 F kann daher im Rahmen des § 861 BGB nicht mit Erfolg einwenden, sie habe aufgrund des rechtskräftigen Urteils ein besseres Recht zum Besitz. Die Berufung auf § 861 Abs. 2 BGB i.V.m. § 863 BGB ist ihr verwehrt, weil sie sich den Besitz durch verbotene Eigenmacht verschafft hat und die Rechtsordnung diesen Weg der Rechtsdurchsetzung missbilligt. Die Vorschrift des § 861 Abs. 2 BGB dient nicht der nachträglichen Legalisierung eigenmächtiger Besitzergreifung.

285 **V. Ausschlussfrist des § 864 BGB**

287 Der Anspruch aus § 861 BGB ist auch nicht nach § 864 Abs. 1 BGB ausgeschlossen. Die Klage der B erfolgte unmittelbar nach der Besitzentziehung („noch in derselben Nacht“ bzw. am folgenden Tag). Die Jahresfrist des § 864 Abs. 1 BGB ist damit gewahrt.

289 **VI. Ergebnis zu § 861 BGB**

291 B hat gegen F einen Anspruch aus § 861 Abs. 1 BGB auf Wiedereinräumung des Besitzes an der Espresso-Maschine.

293 **B. Anspruch aus § 1007 BGB**

295 Ein Anspruch der B aus § 1007 BGB scheitert an § 1007 Abs. 3 S. 2 BGB, wonach Ansprüche nach § 1007 BGB ausgeschlossen sind, wenn der gegenwärtige Besitzer Eigentümer ist. F ist aufgrund des rechtskräftigen Urteils (bzw. aufgrund der von Anfang an bestehenden Eigentümerstellung) Eigentümerin der Espresso-Maschine.

297 **C. Anspruch aus § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 123 StGB**

299 B könnte gegen F einen Anspruch auf Herausgabe der Espresso-Maschine aus § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 123 StGB (Hausfriedensbruch) haben.

301 § 123 StGB ist ein Schutzgesetz i.S.d. § 823 Abs. 2 BGB (BGH NJW 1984, 662, 663). F hat sich durch das nächtliche Betreten des Grundstücks der B ohne deren Einwilligung eines Hausfriedensbruchs strafbar gemacht.

303 Die Rechtsfolge des § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 123 StGB beschränkt sich jedoch auf den Ersatz des durch den Hausfriedensbruch verursachten Schadens (z.B. Beschädigungen, Wertersatz für Gebrauchsbeeinträchtigungen), nicht auf Naturalrestitution in Form der Herausgabe der entwendeten Maschine. Der Schutzzweck des § 123 StGB erstreckt sich auf das Hausrecht, nicht auf das Eigentum oder den Besitz an beweglichen Sachen. Daher kann B aus dieser Anspruchsgrundlage nicht die Herausgabe der Espresso-Maschine verlangen.

305 **D. Anspruch aus § 861 BGB gerichtet auf Herausgabe statt auf Besitzeinräumung?**

307 Die Klage der B ist auf „sofortige Herausgabe” gerichtet. Der Anspruch aus § 861 BGB zielt auf Wiedereinräumung des Besitzes (Besitzverschaffung). Dies entspricht im Ergebnis der Herausgabe der Sache, da die Übertragung des Alleinbesitzes die Sache selbst betrifft. Der Klageantrag auf „Herausgabe” ist daher als Antrag auf Wiedereinräumung des Besitzes auszulegen.

309 **E. Hilfsgutachten: Petitorische Widerklage der F?**

311 Denkbar wäre, dass F dem Herausgabeverlangen der B ihrerseits einen petitorischen Anspruch, namentlich aus § 985 BGB, entgegenhalten kann. Grundsätzlich verwehrt § 863 BGB die petitorische Widerklage im possessorischen Verfahren; eine Aufrechnung oder Widerklage mit petitorischen Ansprüchen ist unzulässig. Etwas anderes gilt nur im Rahmen des § 864 Abs. 2 BGB, wenn nach der Besitzentziehung durch

rechtskräftiges Urteil festgestellt wird, dass dem Entzieher ein Recht zum Besitz zusteht. Zwar hat F ein rechtskräftiges Urteil erstritten, das ihr ein Recht zum Besitz zuweist. Dieses Urteil erging jedoch vor der verbotenen Eigenmacht der F und betrifft nicht spezifisch die Frage, ob F nach der verbotenen Eigenmacht die Sache herausgeben muss. Nach § 864 Abs. 2 BGB wäre eine erneute Klage der F erforderlich; das bereits vorliegende Urteil ermöglicht ihr keine petitorische Einwendung im anhängigen Besitzschutzverfahren, da § 863 BGB dies versperrt. F hätte ihren Anspruch im Wege der Zwangsvollstreckung durchsetzen müssen.

F. Gesamtergebnis Aufgabe 3

Die Klage der B auf sofortige Herausgabe der Espresso-Maschine ist begründet. B hat gegen F einen Anspruch aus § 861 Abs. 1 BGB auf Wiedereinräumung des Besitzes.

Gesamtergebnisse

Aufgabe 1: F hat gegen N keinen Anspruch auf Ersatz des Substanzschadens.

Aufgabe 2: F hat gegen B einen Anspruch auf Herausgabe der Espresso-Maschine in Form der Einräumung von Mitbesitz (§§ 985, 1011, 432 BGB sowie § 861 BGB).

Aufgabe 3: Die Klage der B auf sofortige Herausgabe der Espresso-Maschine ist begründet (§ 861 Abs. 1 BGB).

5 Musterlösung

Musterlösung

Aufgabe 1

I. Anspruch der F gegen N aus §§ 687 Abs. 2 S. 1, 678 BGB

Umstritten ist, ob die (bloße) Sachzerstörung ein „fremdes Geschäft“ i.S.d. § 687 Abs. 2 S. 1 BGB darstellt. Ist der Geschäftsführer wie im vorliegenden Fall aber in der Geschäftsfähigkeit beschränkt (vgl. §§ 2, 106 BGB), so ist er ohnehin nur nach den Vorschriften über den Schadensersatz wegen unerlaubter Handlungen verantwortlich (§ 682 BGB). Ein Anspruch der F gegen den 17-jährigen N aus §§ 678 Abs. 2 S. 1, 678 BGB scheidet daher aus.

II. Anspruch der F gegen N aus § 823 Abs. 1 BGB

F könnte gegen N aber einen Anspruch auf Ersatz des Substanzschadens i.H.v. 2.000 € aus § 823 Abs. 1 BGB haben.

1. Rechtsgutsverletzung

a) (Mit-)Eigentum

In Betracht kommt zunächst eine Eigentumsverletzung in Gestalt der Substanzverletzung der Espresso-Maschine. Das setzt voraus, dass F zum Zeitpunkt des schädigenden Ereignisses (Mit-) Eigentümerin der Espresso-Maschine war. Ursprünglich war die E-GmbH Eigentümerin.

aa) Dingliche Rechtslage vor vollständiger Kaufpreiszahlung

Die Espresso-Maschine wurde aufschiebend bedingt (§ 158 Abs. 1 BGB) durch die vollständige Kaufpreiszahlung an M gem. § 929 S. 1 BGB übereignet (Eigentumsvorbehalt), sodass M vor vollständiger Kaufpreiszahlung nur ein Anwartschaftsrecht erworben hat. Auch F könnte ein Anwartschaftsrecht erworben haben.

(1) Dingliche Wirkung des § 1357 Abs. 1 S. 2 BGB

Dies wäre bereits der Fall, wenn es sich bei dem Kauf der Espresso-Maschine um ein Geschäft zur angemessenen Deckung des Lebensbedarfs der Familie handelte und § 1357 Abs. 1 S. 2 BGB dingliche Wirkung zukäme.

(a) Voraussetzungen des § 1357 Abs. 1 BGB

M und die nach § 13 Abs. 1 GmbHG rechtsfähige E-GmbH, vertreten durch ihren Handlungsgehilfen A gem. § 164 Abs. 1 S. 1 BGB i.V.m. §§ 59, 55 Abs. 1, 3, 54 Abs. 1 HGB, haben sich wirksam über den Kauf der Espresso-Maschine zu einem Preis von 2.500 € geeinigt. Was zum „angemessenen“ Lebensbedarf eines Ehepaares oder einer Familie gehört (vgl. § 1360a Abs. 1 BGB), bestimmen im Grundsatz die tatsächlichen Lebensverhältnisse der Ehegatten. § 1357 Abs. 1 S. 2 BGB dient allerdings auch, wenn nicht sogar vorwiegend, dem Gläubigerschutz. Im Interesse des Rechtsverkehrs beurteilt sich die „Angemessenheit“ i.S.d. § 1357 Abs. 1 BGB daher nach dem „nach außen tretenden Lebenszuschnitt der Ehegatten bzw. der Familie“. M erwarb die Espresso-Maschine unter anderem, weil er seinen allmorgendlich im Arbeitszimmer geschlurften Espresso vermisste. Der Kauf der Espresso-Maschine könnte daher überwiegend der selbstständigen beruflichen Tätigkeit des M zuzurechnen und somit bereits aus dem Anwendungsbereich des § 1357 BGB herauszunehmen sein. Kaffee-Konsum im Arbeitszimmer weist zwar einen Bezug zur selbstständigen Tätigkeit des M auf, er befriedigt aber auch alltägliche Bedürfnisse. Weiter sind beide Ehegatten Kaffeetrinker, was insgesamt für einen überwiegend familiären Bezug spricht. Aus demselben Grund ist der Kauf der Espresso-Maschine nicht der persönlichen Freizeitgestaltung nur eines Ehegatten, sondern der gemeinsamen Freizeitgestaltung zuzuordnen. Der Anwendung von § 1357 Abs. 1 BGB steht auch nicht entgegen, dass dem Geschäft durch den Eigentumsvorbehalt ein kreditierendes Element innewohnt. Hiermit erfolgte zwar ein Zahlungsaufschub. Dieser hat durch die Bedingung der Eigentumsübertragung aber ein anderes Gepräge als typische Ratengeschäfte mit wiederkehrenden und zeitlich ausufernden Zahlungsverpflichtungen. Der Kauf der Espresso-Maschine ist somit dem Lebensbedarf der Familie zuzuordnen, müsste sich aber auch mit dem nach außen tretenden Lebenszuschnitt der Ehegatten decken. Obwohl M und F tief verschuldet sind und sich nach ihrer Vorstellung die Anschaffung der Maschine nicht leisten können, ist durch die Gründerzeitvilla, die wohlhabende Gegend sowie die Luxus-Sportwagen für einen objektiven Betrachter ein Lebenszuschnitt erkennbar geworden, der nicht nur deutlich über dem einer Durchschnittsfamilie liegt, sondern auch über den tatsächlichen Verhältnissen von M und F. Dieser Lebenszuschnitt indiziert für objektive Beobachter, dass gerade Luxusgüter in den täglichen Lebensbedarf fallen, sodass

der Kauf einer Espresso-Maschine zu einem Preis von 2.500 € gemessen am Lebenszuschnitt der Ehegatten als angemessen anzusehen ist. Die Voraussetzungen des § 1357 Abs. 1 BGB sind gegeben.

(b) Wirkung des Verbraucherwiderrufs

Allerdings könnte F, indem sie vom Geschäftsführer G „ihr" Geld zurückverlangte, nicht nur von ihrer Zahlungspflicht durch Widerruf gem. § 355 Abs. 1 BGB i.V.m. § 1357 Abs. 1 S. 2 BGB in voller Höhe frei geworden sein, sondern auch die Willenserklärung des M widerrufen haben, soweit daraus eine dingliche Mitberechtigung der F entstanden ist. Fraglich ist, ob der Verbraucherwiderruf auch auf die etwaige Mitberechtigung aus der dinglichen Einigung Anwendung findet. Dagegen sprechen neben der Einordnung seiner Rechtsfolge als Rückgewährschuldverhältnis die allgemeinen Erwägungen zu dinglichen Surrogationsvorschriften (§§ 2019, 2041, 1370 a.F. BGB). Anknüpfungspunkt dinglicher Surrogation ist nicht das obligatorische Rechtsgeschäft als solches, sondern die (wirksame) Übereignung an beispielsweise den Ehegatten, der einen Haushaltsgegenstand ersetzt(e). Ob die – wenn auch nur schuldrechtliche – Abstandnahme von dem familiär angemessenen Bedarfsgeschäft als Dreh- und Angelpunkt der Mitberechtigung, das eben nicht nur Surrogatgeschäfte erfasst, ausnahmsweise eine abweichende Beurteilung rechtfertigt, kann offenbleiben, wenn die Voraussetzungen für einen wirksamen Verbraucherwiderruf seitens F nicht vorliegen. Der zwischen M und der E-GmbH geschlossene Vertrag ist ein außerhalb von Geschäftsräumen geschlossener Vertrag i.S.d. § 312b Abs. 1 S. 1 BGB und erfüllt die Voraussetzungen des § 312 Abs. 1 BGB, sodass jedenfalls M ein Widerrufsrecht nach § 312g Abs. 1 Var. 1 BGB zusteht. Über § 1357 Abs. 1 S. 2 BGB könnte auch F ein Widerrufsrecht zugewiesen sein. Gegen eine solche Mitberechtigung wird angeführt, dass § 1357 Abs. 1 S. 2 BGB lediglich die einseitige Akzessorietät des Schuldverhältnisses anordne. Der nicht handelnde Ehegatte werde nicht Vertragspartei und sei daher für die Entwicklung des Schuldverhältnisses nicht zuständig. Dieses Verständnis findet im Hinblick auf die Entwicklung der Schuld allerdings keine Stütze im Gesetz. § 1357 Abs. 1 S. 2 BGB ordnet an, dass beide Ehegatten aus dem Rechtsgeschäft berechtigt und verpflichtet werden. Warum der nicht handelnde Ehegatte im Hinblick auf die Entwicklung der Schuld „weniger" berechtigt sein soll als der handelnde Ehegatte, bedarf einer Rechtfertigung, die über die Art der Begründung der Schuld hinausgehen muss. Der durch § 1357 Abs. 1 S. 2 BGB angeordnete Gläubigerschutz beschränkt sich darauf, dem Gläubiger zwei Gesamtschuldner zu den mit dem handelnden Ehegatten vereinbarten Konditionen zur Hand zu geben, um zufällige Vermögensverschiebungen nicht zu seinen Lasten gehen zu lassen. Weiß der Gläubiger um das Widerrufsrecht des handelnden Ehegatten, ist nicht ersichtlich, warum er auf das Nichtbestehen eines Widerrufsrechts beim zweiten Schuldner vertrauen können sollte. Auch der handelnde Ehegatte ist im Hinblick auf seine selbstständige Vermögensverwaltung (vgl. §§ 1363 Abs. 2 S. 1, 1364 BGB) gegenüber dem mitverpflichteten Ehegatten nicht schützenswert. Soll ein Ehegatte für einen anderen Rechte und Pflichten begründen, muss er damit rechnen, dass es auch dem mitverpflichteten Ehegatten erlaubt ist, sich mit Wirkung für ihn im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten von dieser Verpflichtung wieder zu lösen. Die Entwicklung der Schuld basiert daher auf einem Verhältnis gegenseitiger Akzessorietät, sodass die Mitberechtigung gem. § 1357 Abs. 1 S. 2 BGB die Zuweisung sekundärer Gestaltungsrechte, also auch eines Verbraucherwiderrufs, erfasst. F steht damit über § 1357 Abs. 1 S. 2 BGB ein Widerrufsrecht nach § 312g Abs. 1 Var. 1 BGB zu. Das Verhältnis gegenseitiger Akzessorietät wirkt sich auch auf die Frage aus, ob F den Widerruf unabhängig bzw. gegen den Willen des M gegenüber der E-GmbH (vgl. § 164 Abs. 3 BGB) erklären konnte. Zunächst handelte es sich bei der Widerrufserklärung selbst nicht um ein Geschäft i.S.d. § 1357 Abs. 1 BGB, denn durch die telefonische Rücksprache zwischen G und M ergab sich aus den Umständen, dass die Erklärung der F nicht für M wirken sollte (vgl. § 1357 Abs. 1 S. 2 a.E. BGB). Vielmehr steht F aufgrund der gesamtschuldnerischen Haftung nach §§ 1357 Abs. 1 S. 2, 421 BGB grundsätzlich eine Einzelbefugnis zu. Eine analoge Anwendung des § 351 BGB, die zu einer gemeinsamen Ausübung des Verbraucherwiderrufsrechts verpflichten würde, scheitert durch die Abschaffung der Verweisung in § 357 Abs. 1 a.F. BGB auf das Rücktrittsrecht bereits am Vorliegen einer planwidrigen Regelungslücke. Somit könnte nur die akzessorische Haftung des Ehegatten die Annahme eines unteilbaren Verbraucherwiderrufsrechts rechtfertigen. Dem Verhältnis gegenseitiger Akzessorietät würde es aber nicht entsprechen, wenn die Ausübung der Mitberechtigung von der Zustimmung im Sinne einer gleichlautenden Erklärung des anderen Ehegatten abhängig wäre. F war daher befugt, den Widerruf unabhängig vom Willen ihres gesamtschuldnerisch haftenden Ehegatten zu erklären. Schließlich wirkt sich das Verhältnis gegenseitiger Akzessorietät erneut auf die Frage aus, ob F den für M ausgelösten Fristbeginn gem. § 356 Abs. 2 Nr. 1 lit. a, Abs. 3 S. 1 BGB gegen sich gelten lassen muss. Anders als M hat F die Ware erst am Tag der Widerrufserklärung physisch erhalten und wurde zu keinem Zeitpunkt über ihr Widerrufsrecht belehrt. Ließe man M außer Betracht, wäre der Widerruf der F nach drei Wochen fristgerecht erfolgt. Zweck des nach § 356 Abs. 2 Nr. 1 lit. a BGB aufgeschobenen Fristbeginn ist es, dem Verbraucher eine informierte Entscheidung über das Festhalten an dem von ihm abgeschlossenen Vertrag zu ermöglichen. Der Verbraucher muss nicht nur die Ware auf ihre Eignung und Qualität hin überprüfen können, sondern auch die Kenntnis von der Möglichkeit zum Widerruf haben, sodass das Widerrufsrecht seine Schutzwirkung entfalten kann. Beide Zwecke laufen leer, wenn der nicht

handelnde Ehegatte in seiner Abwesenheit über § 1357 Abs. 1 S. 2 BGB mitverpflichtet werden kann. Eine Zurechnung des Fristbeginns dürfte daher nicht dem geforderten Verbraucherschutzniveau entsprechen. Andererseits darf der Geschäftspartner des handelnden Ehegatten darauf vertrauen, dass er zwei Schuldner hat, die Vertragsbedingungen aber nur einmal aushandeln muss. Damit wäre es nicht zu vereinbaren, wenn er den zweiten Ehegatten über sein Widerrufsrecht belehren müsste, von dessen Existenz der Geschäftspartner noch nicht einmal wissen muss. Ferner entspricht es dem Verhältnis gegenseitiger Akzessorietät, dass die Berechtigung des mithaftenden Ehegatten ebenso, wie sie nicht geringer sein darf als die des handelnden Ehegatten, auch nicht darüber hinaus gehen darf. Begann die Widerrufsfrist für den handelnden Ehegatten zu laufen, muss der mithaftende Ehegatte sich den Fristbeginn daher zurechnen lassen. Die Widerrufserklärung der F erfolgte somit außerhalb der Widerrufsfrist.

(c) Anwendbarkeit des § 1357 BGB auf Verfügungen

Damit stellt sich die Frage, ob F aufgrund von § 1357 Abs. 1 S. 2 BGB ein Anwartschaftsrecht miterworben hat. Auch, wenn der Wortlaut der Norm für eine solche Wirkung offen ist („berechtigt"), unterliefe sie die Wertungen des ehelichen Güterrechts und wäre darüber hinaus nicht auf einen gesetzgeberischen Willen zurückzuführen. Da § 1357 BGB für alle Güterstände gilt, würde in erheblichem Maße gemeinsames Bruchteilsvermögen entstehen, obwohl nur in der Gütergemeinschaft ein gemeinsamer dinglicher Erwerb vorgesehen ist. In der Zugewinngemeinschaft würde der Grundsatz der selbstständigen Vermögensverwaltung (§§ 1363 Abs. 2 S. 1, 1364 BGB) konterkariert, Gleiches im Falle der Gütertrennung. Zudem wurde § 1370 BGB a.F., der für die Zugewinngemeinschaft eine dingliche Surrogation bei Haushaltsgegenständen vorsah, abgeschafft. Auch die möglichen Normzwecke des § 1357 BGB gebieten nicht dessen dingliche Wirkung. Zwar ist nicht von der Hand zu weisen, dass die dingliche Mitberechtigung einen Ausgleich für die einseitige Begründung der Mitverpflichtung darstellen könnte. Dies ist im Hinblick auf die gewichtigen systematischen Bedenken aber gerade nicht zwingend und hätte durch den Gesetzgeber zum Ausdruck kommen müssen.

(2) Rechtsgeschäftliche Vertretung der F

F könnte aber ein Anwartschaftsrecht erworben haben, wenn man unterstellt, dass, erstens, M im Rahmen seiner dinglichen Einigung mit der E-GmbH, vertreten durch A, möglicherweise auch eine (konkludente) Einigungserklärung im Namen der F abgab, die unmittelbar für und gegen F wirkte (§ 164 Abs. 1 S. 1 BGB) und, zweitens, F auf Veranlassung der E-GmbH eine besitzrechtliche Position erhielt, ihr die Sache also übergeben wurde (vgl. § 929 S. 1 BGB). Allerdings hat M nicht ausdrücklich in fremdem Namen gehandelt. Aus den Umständen ergab sich nicht, dass eine Einigungserklärung im Namen der F erfolgen sollte (vgl. § 164 Abs. 1 S. 2 BGB).

(a) Geschäft für den, den es angeht

Ausnahmsweise könnte die fehlende Offenkundigkeit dadurch unbeachtlich sein, dass es sich bei dem Erwerb der Espresso-Maschine möglicherweise um ein verdecktes „Geschäft für den, den es angeht" handelte. Diese „verdeckte Stellvertretung" auch auf der Verfügungsebene wird anerkannt, da die Person des eigentlichen Vertragspartners bei Alltagsgeschäften in der Regel irrelevant ist, der Geschäftspartner also keines besonderen Schutzes bedarf. Dabei wird mehrheitlich eine Anwendung nur auf solche Alltagsgeschäfte befürwortet, die sich durch einen sofortigen Leistungsaustausch auszeichnen und kein kreditierendes Element aufweisen. Beide Kriterien sind im vorliegenden Fall durch die Teilleistung i.H.v. 500 € und den Eigentumsvorbehalt auf Seiten der E-GmbH nicht erfüllt.

(b) Abweichende Beurteilung aufgrund der Natur des Verpflichtungsgeschäfts

Eine abweichende Beurteilung könnte sich jedoch daraus rechtfertigen, dass die Espresso-Maschine ein Haushaltsgegenstand ist und es sich bei dem zugrundeliegenden Verpflichtungsgeschäft um ein Geschäft i.S.d. § 1357 BGB handelte. Hierfür wird angeführt, dass Hausrat, der während der Ehe für den gemeinsamen Haushalt angeschafft werde, nach allgemeinem Verständnis regelmäßig den Eheleuten gemeinsam gehöre. Erfolge das Geschäft unter den Voraussetzungen des § 1357 BGB, greife die Vorstellung des Gesetzgebers, dass solche Geschäfte regelmäßig auf den gemeinsamen Erwerb gerichtet seien. Dabei sei auch die Veräußerung unter Eigentumsvorbehalt erfasst. Gegen dieses „erweiterte" Verständnis eines „Geschäfts für den, den es angeht" spricht allerdings, dass auch, wenn man beiden Ehegatten einen mutmaßlichen Willen zum gemeinsamen Erwerb unterstellt, damit noch keine Aussage über die fehlende Schutzwürdigkeit des Geschäftspartners getroffen ist. Diese bildet aber gerade den Ausgangspunkt für die Ausnahme vom Offenkundigkeitsprinzip. Spricht man § 1357 Abs. 1 S. 2 BGB keine dingliche Wirkung zu und verzichtet im Rahmen der rechtsgeschäftlichen Stellvertretung auf die einschränkenden Voraussetzungen des „Geschäfts für den, den es angeht", so wird das, was das Gesetz versagt, was aber als erwünscht scheint, in den rechtsgeschäftlichen Willen der Vertragsparteien hineininterpretiert und zugleich als Regel gesetzt. Dies ist mit der Wertung des § 164 Abs. 1 S. 1 BGB außerhalb des Anwendungsbereichs des § 1357 BGB,

also auf dinglicher Ebene, auch bei einem Erwerb von Hausratsgegenständen nicht vereinbar. Es gelten somit die allgemeinen Voraussetzungen des „Geschäfts für den, den es angeht“, die hier nicht erfüllt sind. F hat kein Anwartschaftsrecht erworben.

bb) Dingliche Rechtslage durch vollständige Kaufpreiszahlung

Durch die vollständige Kaufpreiszahlung des M ist die aufschiebende Bedingung eingetreten, sodass M Alleineigentum an der Espresso-Maschine erwarb. Mangels entgegenstehender Anhaltspunkte muss davon ausgegangen werden, dass im Anschluss daran M der F kein Miteigentum an der Espresso-Maschine einräumte. F war zum Zeitpunkt des schädigenden Ereignisses keine (Mit-)Eigentümerin.

b) (Berechtigter) Mitbesitz

Durch die Substanzverletzung an der Espressomaschine könnte mit dem berechtigten Mitbesitz der F aber ein sonstiges Recht i.S.v. § 823 Abs. 1 Var. 5 BGB verletzt worden sein. Die nahezu einhellig geteilte Anerkennung des berechtigten Besitzes als sonstiges Recht beruht auf der Einsicht, dass zwar der (schlichte) Besitz in den Grenzen der Selbsthilferechte und possessorischen Besitzschutzansprüche erga omnes wehrfähig ist, erst das Besitzrecht aber Schadensersatzansprüche nach § 823 BGB auslösen soll. Das gilt auch für den berechtigten Mitbesitz.

aa) Besitzrecht

Für ein Besitzrecht der F kommen hier mehrere Anknüpfungspunkte in Betracht.

(1) § 1357 Abs. 1 S. 2 BGB

F ist über § 1357 Abs. 1 S. 2 BGB mitverpflichtet und -berechtigt. Hieraus könnte sich grundsätzlich (auch) ein Recht zum Besitz ergeben.

(2) § 1353 BGB

Zudem wird aus § 1353 BGB das Recht eines Ehegatten zum Mitbesitz an Haushaltsgegenständen abgeleitet, das aber nicht gegenüber Dritten geltend gemacht werden können soll. Diese Einschränkung verfängt i.R.v. § 823 Abs. 1 BGB nicht, da nicht auf das Recht zum Besitz als solches, sondern auf den berechtigten Besitz (die „Kombination“) abgestellt wird.

bb) Keine Sachherrschaft aus §§ 1353, 1357 Abs. 1 S. 2 BGB

Fraglich ist aber, ob F neben dem Besitzrecht auch die tatsächliche Sachherrschaft über die Espresso-Maschine mit entsprechendem Besitzwillen hat. Aus § 1357 Abs. 1 S. 2 BGB selbst kann das gerade nicht folgen. Dasselbe gilt für § 1353 BGB. Auch die Begründung von Mitbesitz nach den Grundsätzen des Geschäfts für den, den es angeht, scheidet entsprechend den obigen Erwägungen mangels einer Übergabe an F aus.

cc) Mitbesitz aus tatsächlicher Haushaltszugehörigkeit

Allerdings befindet sich die Espresso-Maschine als Haushaltsgegenstand im ehelichen Haus und damit (auch) in der tatsächlichen Herrschaftssphäre der F. Zwar könnte gegen einen erforderlichen eigenen Besitzwillen der F sprechen, dass sie die Espresso-Maschine (weiterhin) nicht behalten will. Diese Rückgabeabsicht ist aber gerade Ausdruck eines Herrschaftsbewusstseins. Insofern ist davon auszugehen, dass M entsprechend seiner Verpflichtung der F Mitbesitz an der Espresso-Maschine als Haushaltsgegenstand einräumte. Der (mit)besitzende Nichteigentümer-Ehegatte ist Besitzmittler des Eigentümer-Ehegatten. Daraus folgt, dass M zugleich berechtigter unmittelbarer und mittelbarer Eigenmitbesitzer, die F berechtigte unmittelbare Fremdmitbesitzerin der Espresso-Maschine zum Zeitpunkt des schädigenden Ereignisses war. Durch die von ihm ausgehende Substanzverletzung der Espresso-Maschine hat N die Nutzungsmöglichkeit der F aufgehoben und damit den berechtigten Mitbesitz der F haftungsbegründend kausal verletzt.

2. Rechtswidrigkeit, Verschulden

Die Rechtswidrigkeit ist vorliegend indiziert. Von der Verschuldensfähigkeit des N, die sich nach § 828 Abs. 3 BGB richtet, ist auszugehen. Dem steht die i.S.d. § 3 S. 1 a.E. JGG mangelnde Steuerungsfähigkeit des N nicht entgegen. § 828 Abs. 3 BGB verlangt nur eine Einsichtsfähigkeit. N handelte vorsätzlich und hat damit die Rechtsgutsverletzung zu verschulden, § 276 Abs. 1 S. 1 BGB.

3. Haftungsausfüllender Tatbestand

Fraglich ist allerdings, ob F als (Mit-)Besitzerin auch den Substanzschaden gem. § 251 BGB i.H.v. 2.000 € ersetzt verlangen kann. Unbestritten kann der berechtigte (Mit-)Besitzer den Nutzungsschaden geltend machen, also Ersatz für die Nachteile verlangen, die durch den zeitweisen Ausfall der Sache entstehen. Im

Falle eines umfassenden Substanzschadens ist zwar auch die Möglichkeit zur Nutzung der Sache eingeschränkt bzw. aufgehoben. Die Berechtigung, den Substanzschaden geltend zu machen, ist aber Ausfluss des Rechtes an der Sachsubstanz. Das Substanzrecht steht dem Eigentümer und nicht dem (Mit-)Besitzer zu. Der Substanzschaden ist daher nicht vom Zweck des Besitzschutzes über § 823 Abs. 1 BGB erfasst. Dementsprechend ist eine Aktivlegitimation der (Mit-)Besitzerin F zur Geltendmachung des Substanzschadens zu verneinen.

4. Ergebnis

F hat gegen N keinen Anspruch auf Ersatz des Substanzschadens aus § 823 Abs. 1 BGB.

III. Anspruch der F gegen N aus § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 858 Abs. 1 BGB und § 303 StGB

In Betracht kommt auch ein Schadensersatzanspruch aus § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 858 Abs. 1 BGB. § 858 Abs. 1 BGB ist ein Schutzgesetz i.S.d. § 823 Abs. 2 BGB zu Gunsten des unmittelbaren Besitzers, sodass F vom persönlichen Schutzbereich erfasst ist. Allerdings stellt sich die Frage, ob die bloße Sachzerstörung durch M eine Besitzstörung i.S.d. § 858 Abs. 1 BGB darstellt. § 858 Abs. 1 BGB dient der Abwehr tatsächlicher Besitzstörungen, was sich auch auf die Schutzgesetzeigenschaft und damit die Ersatzpflicht nach § 823 Abs. 2 BGB auswirkt. Entsprechend den obigen Ausführungen ist die Pflicht zum Ersatz des Substanzschadens nicht (mehr) vom abwehrrechtlichen Schutzzweck des § 858 Abs. 1 BGB erfasst, denn sie ist Kompensation für den rechtswidrigen und schuldhaften Eingriff in das allein dem Eigentümer zugewiesene Substanzrecht. Ein Anspruch auf Ersatz des Substanzschadens aus § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 858 Abs. 1 BGB scheidet somit aus. In Betracht kommt aber ein Schadensersatzanspruch aus § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 303 StGB. § 303 StGB ist ein Schutzgesetz i.S.d. § 823 Abs. 2 BGB, das N verletzt hat. Zwar war er steuerungsunfähig i.S.d. § 3 S. 1 a.E. JGG und damit strafrechtlich nicht verantwortlich. Die Verschuldensfähigkeit bei einer Haftung nach § 823 Abs. 2 BGB richtet sich aber nach den §§ 827, 828 BGB. Nichtsdestotrotz scheitert eine Pflicht des N zum Ersatz des Substanzschadens gegenüber F bereits daran, dass F als (Mit-)Besitzerin nicht vom persönlichen Schutzbereich des § 303 StGB erfasst ist. § 303 StGB schützt nur den Eigentümer. F hat gegen N daher auch keinen Schadensersatzanspruch aus § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 303 StGB.

IV. Anspruch der F gegen N aus § 826 BGB

Entsprechend den obigen Ausführungen kommt als Anknüpfungspunkt für eine Haftung des N nach § 826 BGB als tatbestandlicher Schaden nur die entgangene Nutzungsmöglichkeit der Espresso-Maschine, nicht aber der Substanzschaden i.H.v. 2.000 €, in Betracht. Sofern man das neidgeleitete Handeln des N als vorsätzliche sittenwidrige Handlung einstuft, ist der Substanzschaden aber ebensowenig von der Haftung des N gegenüber F erfasst. F hat gegen N daher keinen Anspruch auf Ersatz des Substanzschadens aus § 826 BGB.

Aufgabe 2

I. Anspruch der F gegen B aus § 985 BGB

F könnte gegen B einen Anspruch auf Herausgabe der Espresso-Maschine aus § 985 BGB haben.

1. (Mit-)Eigentum der F

Ursprünglich stand die Espresso-Maschine im Miteigentum der F.

a) Rechtsgeschäftlicher Eigentumsübergang, § 929 S. 1 BGB

F könnte ihr Miteigentum gem. § 929 S. 1 BGB durch Einigung und Übergabe zwischen M und B verloren haben. M hat die Espresso-Maschine an B in eigenem Namen veräußert. Nach dem objektiven Empfängerhorizont (§§ 133, 157 BGB) sind die Einigungserklärungen von M und B so auszulegen, dass B Alleineigentum an der Espresso-Maschine erhalten sollte. Auch die Übergabe der Espresso-Maschine an B ist erfolgt. Allerdings bestand zum Zeitpunkt der Veräußerung an B eine durch Miteigentum begründete Bruchteilsgemeinschaft zwischen M und F (vgl. §§ 1008, 741 ff. BGB). Über den gemeinschaftlichen Gegenstand im Ganzen können die Teilhaber daher nur gemeinschaftlich verfügen (§ 747 S. 2 BGB). M verfügte in eigenem Namen. Für die Wirksamkeit des Rechtsgeschäfts hätte F in das Rechtsgeschäft einwilligen (§ 185 Abs. 1 BGB) oder es genehmigen (§ 185 Abs. 2 S. 1 BGB) müssen. In Ermangelung dessen war M nicht berechtigt und konnte B nicht gem. § 929 S. 1 BGB Alleineigentum übertragen.

b) Eigentumsübergang nach §§ 929 S. 1, 932 BGB

F könnte ihr Miteigentum aber gem. §§ 929 S. 1, 932 BGB durch Einigung und Übergabe zwischen M und B verloren haben.

aa) Voraussetzungen des § 932 BGB

Die Verfügung eines nichtberechtigten Teilhabers über den Gegenstand im Ganzen wird (auch) dann wirksam, wenn die Voraussetzungen für den gutgläubigen Erwerb erfüllt sind. Fraglich ist, ob B in gutem Glauben war bzw. sich nicht in grob fahrlässiger Unkenntnis über die fehlende Berechtigung befunden hat, § 932 Abs. 1 S. 1, Abs. 2 BGB. Dabei ist nach einem objektiven Maßstab zu bestimmen, ob auch bei nur durchschnittlichem Merk- und Erkenntnisvermögen ohne besonders hohe Aufmerksamkeit und besonders gründlicher Überlegung Umstände mit auffallender Deutlichkeit dafür sprachen, dass der Veräußerer nicht (Allein-)Eigentümer war, sodass eine Klarstellung durch geeignete Nachforschungen geboten war. Die Erwerbssituation der Veräußerung eines Luxus-Haushaltsgegenstands bei Kleinanzeigen begründet für sich genommen keine Nachforschungspflicht. Hinzu tritt jedoch, dass der Kaufpreis (500 €) deutlich unter dem Marktwert des Kaufgegenstandes (2.000 €) liegt, sodass die Umstände des Einzelfalls für eine Nachforschungspflicht der B sprechen. Hätte B sich über die Lebensumstände des M informiert, hätte sie allerdings nicht herausgefunden, dass M nicht Alleineigentümer der Espresso-Maschine ist, zumal dieser einen auf ihn ausgestellten Kaufbeleg vorgelegt hätte. Fraglich ist, ob dieser Einwand rechtmäßigen Alternativverhaltens beachtlich ist. Dagegen soll der in den §§ 932 ff. BGB niedergelegte Interessensausgleich zwischen (Mit-)Eigentümer und Erwerber sprechen. Das Unterlassen gebotener und zumutbarer Nachforschungen begründe schon für sich eine geringere Schutzwürdigkeit des Erwerbers. So entsteht freilich ein „Verhaltensunrecht“ des Erwerbers, das dem Schutzzweck der Nachforschungspflicht nicht unbedingt gerecht wird. Nachforschungen schützen Eigentümer – unbestritten – nicht vor einem Eigentumsverlust, sofern die Ergebnisse vorgenommener Nachforschungen berechtigterweise die (Allein-)Eigentümerstellung des Veräußerers nahelegen. Kenntnisse, die der Erwerber aufgrund unterlassener Nachforschungen nicht erlangt hat, die dem Eigentümer aber nichts genutzt hätten, liegen konsequenterweise gleichermaßen außerhalb des Schutzzwecks der Nachforschungspflicht. Dieses Verständnis legt auch der Wortlaut des § 932 Abs. 2 BGB („infolge“) nahe und ist den §§ 932 ff. BGB nicht fremd: Nach § 935 Abs. 1 S. 2 BGB „haftet“ der Eigentümer, sofern er mittelbarer Besitzer ist, nicht, sofern sich in dem Abhandenkommen nicht das freiwillige Risiko der Übertragung des unmittelbaren Besitzers realisiert hat. Folglich ist der Einwand rechtmäßigen Alternativverhaltens i.R.d. § 932 Abs. 2 BGB beachtlich. B war in gutem Glauben.

bb) Ausschluss des gutgläubigen Erwerbs nach § 1369 Abs. 1 BGB und § 935 Abs. 1 S. 1 BGB

Der gutgläubige Erwerb könnte am absoluten Verfügungsverbot des § 1369 Abs. 1 BGB scheitern, wonach der Erwerb von ehelichen Haushaltsgegenständen vom grundsätzlich berechtigten Eigentümer-Ehegatten eingeschränkt ist (fehlende Verfügungsbefugnis im engen Sinne). Ob § 1369 Abs. 1 BGB auch Anwendung findet, wenn ein Ehegatte über einen Haushaltsgegenstand im Miteigentum beider Ehegatten, also als Nichtberechtigter über einen gemeinschaftlichen Gegenstand i.S.d. § 747 S. 2 BGB, verfügt (siehe oben; fehlende Verfügungsbefugnis im weiten Sinne), kann freilich offenbleiben, wenn der gutgläubige Erwerb bereits nach § 935 Abs. 1 S. 1 BGB ausgeschlossen ist. F hat ohne ihren Willen den unmittelbaren Mitbesitz an der Espresso-Maschine verloren, sodass ihr die Espresso-Maschine i.S.v. § 935 Abs. 1 S. 1 BGB abhandengekommen ist. Der unfreiwillige Verlust des Besitzes bei einem Mitbesitzer, der nicht Miteigentümer ist, reicht für ein Abhandenkommen i.S.d. § 935 Abs. 1 S. 1 BGB nicht aus. Bereits der Wortlaut des § 935 Abs. 1 S. 1 BGB setzt voraus, dass die Sache „dem Eigentümer“ abhandenkommen muss. F war aber Miteigentümerin der Espresso-Maschine, sodass der gutgläubige Erwerb der B jedenfalls an § 935 Abs. 1 S. 1 BGB scheitert.

c) Zwischenergebnis

F ist Miteigentümerin geblieben.

2. Besitz der B

Die Espresso-Maschine steht im unmittelbaren Besitz (vgl. § 854 Abs. 1 BGB) der B.

3. Kein Recht zum Besitz

B dürfte F gegenüber kein Recht zum Besitz haben (vgl. § 986 Abs. 1 S. 1 BGB). Ein relatives Besitzrecht ergibt sich aus dem Kaufvertrag zwischen M und B. F muss dieses gegen sich gelten lassen, wenn sie nach § 1357 Abs. 1 S. 2 BGB aus dem Kaufvertrag mitverpflichtet wurde. Fraglich ist, ob der zwischen M und B geschlossene Kaufvertrag wirksam ist. Die Unwirksamkeit könnte aus §§ 1369 Abs. 1, 3, 1366 Abs. 4 BGB folgen.

a) Anwendung des § 1369 Abs. 1 BGB auf Haushaltsgegenstände im Miteigentum

Die Espresso-Maschine ist ein Gegenstand des ehelichen Haushalts. Allerdings stand sie zum Zeitpunkt der Verfügung nicht im Alleinsondern nur im Miteigentum des M, weshalb fraglich ist, ob sie ihm als Verfügendem „gehört". § 1369 Abs. 1 BGB gibt darauf keine Antwort. Umstritten ist daher, ob § 1369 Abs. 1 BGB auf Haushaltsgegenstände im Miteigentum im Wege einer „extensiven" Auslegung oder analog anzuwenden ist. Dahinter steht die Frage nach dem Rechtsübergang bei Miteigentum. Versteht man die Übereignung als koordinierte Verfügung, wäre die (Verpflichtung zur) Verfügung über den Anteil des handelnden Ehegatten direkt von § 1369 Abs. 1 BGB erfasst und würde bei ihrer Unwirksamkeit zur Nichtigkeit der (Verpflichtung zur) Verfügung über den Anteil des anderen Ehegatten führen, da die Übertragung nur eines Miteigentumsanteils regelmäßig nicht gewollt ist (vgl. § 139 BGB). Versteht man die Übereignung nach § 747 S. 2 BGB als Verfügung über den Gegenstand als solchen kann es für das Merkmal „ihm gehörend" nicht auf den Anteil des verfügenden Ehegatten ankommen und eine extensive Auslegung bzw. analoge Anwendung des § 1369 Abs. 1 BGB drängt sich nach dem Schutzzweck des § 1369 Abs. 1 BGB auf. Das Ergebnis ist in beiden Fällen identisch, weshalb ein Streitentscheid dahinstehen kann. M hat sich in jedem Fall dazu verpflichtet, über ein „ihm (auch) gehörenden" Haushaltsgegenstand zu verfügen. Darüber hinaus hat F weder in die (Verpflichtung zur) Verfügung eingewilligt noch sie genehmigt. Insbesondere konnte M nicht für und gegen F ihre Zustimmung gem. § 1357 Abs. 1 S. 2 BGB erklären, da § 1369 BGB lex specialis zu § 1357 BGB ist.

b) Keine Einschränkung durch subjektive Voraussetzungen

Fraglich ist weiter, ob § 1369 Abs. 1 BGB dahingehend teleologisch zu reduzieren ist, dass er nur bei positiver Kenntnis des Erwerbers von der Zugehörigkeit des Gegenstands zum Haushalt Anwendung findet. Hintergrund dieser Diskussion ist – besonders im Vergleich zur sog. „subjektiven Theorie" i.R.d. § 1365 BGB – der Ausgleich familiärer Interessen und Verkehrsschutzinteressen. Vorliegend ist jedoch von einer Kenntnis der B von der Zugehörigkeit der Espresso-Maschine zum Haushalt auszugehen, sodass ein Streitentscheid entbehrlich ist. Zum anderen könnte eine fehlende Kenntnis des Erwerbers von der Ehe des Veräußernden zum Anlass genommen werden, einen gutgläubigen „Wegerwerb" der Verfügungsbeschränkung zu begründen. § 1369 BGB ist aber ein absolutes Veräußerungsverbot (siehe oben), sodass die fehlende Kenntnis des Erwerbers von der Ehe des Veräußernden unbeachtlich ist. Dass B nicht wusste, dass M verheiratet ist, steht der Rechtsfolge der §§ 1369 Abs. 1, 3, 1366 Abs. 4 BGB somit nicht entgegen.

c) Zwischenergebnis

Der zwischen B und M geschlossene Kaufvertrag ist gem. §§ 1369 Abs. 1, 3, 1366 Abs. 4 BGB nichtig, sodass eine Mitverpflichtung der F nach § 1357 Abs. 1 S. 2 BGB ausscheidet. B hat gegenüber F mithin kein Recht zum Besitz.

4. Ergebnis

F hat gegen B einen Anspruch auf Herausgabe der Espresso-Maschine an sie und M aus § 985 BGB i.V.m. §§ 1011, 432 BGB.

II. Anspruch der F gegen B aus § 1007 BGB

Aufgrund der Gutgläubigkeit der B hat F gegen B keinen Anspruch auf Herausgabe der Espresso-Maschine aus § 1007 Abs. 1 BGB. Indem die Espresso-Maschine F abhandenkam, B nicht Eigentümerin der Espresso-Maschine wurde und sie gegenüber F auch kein Besitzrecht hat, kann F von B aber die Herausgabe gem. § 1007 Abs. 2 S. 1 BGB verlangen.

III. Anspruch der F gegen B aus § 861 Abs. 1 BGB

Indem M die Espresso-Maschine ohne den Willen der F an B veräußerte, schloss er F vollständig und dauerhaft von ihrer unmittelbaren Sachherrschaft über die Espresso-Maschine in Form des Mitbesitzes aus und beging somit verbotene Eigenmacht (vgl. § 858 Abs. 1 BGB). § 866 BGB schließt im Verhältnis zwischen Mitbesitzern Besitzstörungen aus, nicht aber Besitzentziehungen. Der von M zum Zweck der Veräußerung begründete Alleinbesitz war gem. § 858 Abs. 2 S. 1 BGB fehlerhaft. Diese Fehlerhaftigkeit muss B wegen ihrer Gutgläubigkeit aber nicht gegen sich gelten lassen (§ 858 Abs. 2 S. 2 BGB), sodass F gegen B keinen Anspruch aus § 861 Abs. 1 BGB hat.

IV. Anspruch der F gegen B aus §§ 823 Abs. 1, 249 Abs. 1 BGB

Ein Anspruch aus §§ 823 Abs. 1, 249 Abs. 1 BGB scheitert an § 992 BGB („Sperrwirkung des EBV").

V. Anspruch der F gegen B aus § 812 Abs. 1 S. 1 Var. 2 BGB

Das Abhandenkommen auf Seiten der F rechtfertigt die Durchbrechung des Vorrangs der Leistungsbeziehung zwischen M und B nicht. Obwohl B den Besitz auf Kosten der F erlangte, hat F gegen B keinen Anspruch auf Herausgabe der Espresso-Maschine aus § 812 Abs. 1 S. 1 Var. 2 BGB.

Aufgabe 3

Die Klage der B ist begründet, wenn B gegen F einen Anspruch auf Herausgabe der Espresso-Maschine aus § 861 Abs. 1 BGB hat.

I. Besitzentziehung durch verbotene Eigenmacht

Durch das „Entführen“ der Espresso-Maschine hat F die B von der unmittelbaren Sachherrschaft (vgl. § 854 Abs. 1 BGB) über die Espresso-Maschine vollständig und dauerhaft ausgeschlossen. Indem dies ohne den Willen der B geschah, erfolgte die Besitzentziehung auch durch verbotene Eigenmacht (§ 858 Abs. 1 BGB). Insbesondere war der Besitzentzug nicht durch das Besitzrecht der F gesetzlich gestattet (vgl. § 863 BGB).

II. Kein Erlöschen gem. § 864 Abs. 2 BGB (analog)

Durch Urteil, welches aufgrund des beiderseitigen Rechtsmittelverzichts auch in sofortige (formelle) Rechtskraft erwuchs, wurde festgestellt, dass F von B die Herausgabe der Espresso-Maschine verlangen kann. Die rechtskräftige Feststellung erfolgte allerdings zeitlich vor der Verübung der verbotenen Eigenmacht durch F und nicht wie von § 864 Abs. 2 BGB gefordert danach, sodass eine unmittelbare Anwendung des § 864 Abs. 2 BGB ausscheidet. Die hier vorliegende Konstellation könnte aber eine analoge Anwendung fordern. Eine Regelungslücke besteht. Fraglich ist, ob diese im Hinblick auf den ausdrücklichen Wortlaut des § 864 Abs. 2 BGB („nach“) auch als planwidrig angesehen werden kann. Das Reichsgericht hat die Auffassung vertreten, die vorliegende Konstellation sei in der Gesetzesberatung schlicht nicht bedacht worden. Man sei davon ausgegangen, der rechtskräftig Verurteilte werde den Besitz ohnehin freiwillig herausgeben oder vollstreckungsrechtlich dazu „gezwungen“ werden. Daraus wird gefolgert, dass die Beschränkung des § 864 Abs. 2 BGB auf eine erst nach Verübung der Eigenmacht urteilsmäßige Feststellung des Rechts nicht auf rechtsgrundsätzliche Erwägungen des Gesetzgebers zurückzuführen sei. Insofern kann von einer planwidrigen Regelungslücke ausgegangen werden. Hinter § 864 Abs. 2 BGB steht das Anliegen, die „unsinnige provisorische Wiederherstellung der vorherigen Besitzlage trotz gerichtlicher Feststellung der endgültigen Besitzlage zu vermeiden“. Diese Wertung greift grundsätzlich auch, wenn die endgültige Besitzlage schon vor Verübung der Eigenmacht rechtskräftig festgestellt ist. In beiden Fällen wird das Erkenntnis- und/oder Vollstreckungsverfahren und damit das Gerichtsverfahren umgangen. Allerdings ist der Anreiz der Selbstvollstreckung mit Titel höher. Eine analoge Anwendung des § 864 Abs. 2 BGB würde den Begünstigten des rechtskräftigen Urteils geradezu ermuntern, die Sache „auf eigene Faust“ an sich zu reißen. Dies entspräche nicht dem von den Besitzschutzansprüchen bezweckten Schutz des allgemeinen Rechtsfriedens. Auch die Überlegung, der Besitzschutzgläubiger werde selbst im Falle einer analogen Anwendung nicht schutzlos gestellt, weil ihm weiterhin die Gewaltrechte aus § 859 BGB zustünden, führt zu keinem anderen Ergebnis. Nach der Konzeption der §§ 858 ff. BGB ist ein umfassender possessorischer Besitzschutz nur über die Ansprüche aus §§ 861, 862 BGB gewährleistet. Die Interessenlage bei Verübung von verbotener Eigenmacht nach rechtskräftiger gerichtlicher Feststellung der materiellen Berechtigung ist folglich nicht vergleichbar mit der Situation, in der die verbotene Eigenmacht vor der gerichtlichen Feststellung der materiellen Berechtigung verübt wird. Eine analoge Anwendung des § 864 Abs. 2 BGB ist nicht gerechtfertigt. Der Anspruch ist nicht erloschen.

III. Ergebnis

Die Klage der B ist begründet.